

지역특화발전특구 [☐ 지정 ☐ 변경 ☐ 해제] 신청서			
신청자	① 지방자치단체명		② 공동신청여부 [] 단독 [] 공동
	③ 특화특구계획안 주요내용 공고기간		④ 특화특구계획안 열람 기간
	⑤ 공청회 개최일		⑥ 특화사업자 지정일
	⑦ 지방의회 의견청취일		⑧ 시·군·구 도시계획 위원회 심의일
특화특구계획	⑨ 특화특구 명칭		
	⑩ 특화특구 위치		
	⑪ 특화특구 면적		
	⑫ 대외적 표시방법		
	⑬ 특화사업		
	⑭ 특화사업의 시행기간		
	⑮ 특화사업자		성명 : 주소 :
규제특례	⑯ 규제특례를 적용·해제 받고자 하는 조문	일반적인 규제특례 토지이용 규제특례 권한이양 특례	
	⑰ 특화특구지정 해제 및 승인된 특화특구계획의 변경사항		
	⑱ 전략환경영향평가 또는 소규모 환경영향평가 협의 대상 여부		
「규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법」 제5조(지역특화발전특구의 지정신청) 및 같은 법 제16조(특화특구의 지정해제 등)에 따라 지역특화발전특구 지정·특구계획 변경·특구지정 해제를 신청합니다. 년 월 일 신청 지방자치단체의 장 (인) 중소벤처기업부장관 귀하 * 첨부서류 - 특화특구계획 - 법 제13조 및 영 제14조에 따라 특화특구위원회의 심의·의결 시 고려하여야 할 사항에 대한 신청 지방자치단체의 장의 의견 - 법 제10조에 따른 전략환경영향평가 협의에 필요한 서류 또는 「환경영향평가법」 제43조에 따른 소규모 환경영향평가 협의에 필요한 서류(해당하는 경우로 한정한다) - 법 제64조제1항·제3항, 제65조제2항 및 영 제37조·제38조에 따라 제출하여야 하는 서류(해당하는 경우로 한정한다)			

< 작성 요령 >

① 지방자치단체명

법 제5조제2항에 따라 광역 지방자치단체(시·도)와 공동으로 신청하는 경우에는 기초 지방자치단체 명과 광역 지방자치단체 명을 모두 기재하고 그러하지 아니한 경우에는 기초 지방자치단체 명만 기재

② 공동신청여부

단독신청 또는 공동신청 중 해당하는 란에 표시

③ 특화특구계획안 주요내용 공고기간 (예시 : 년 월 일 - 년 월 일)

특화특구계획안의 주요내용 공고일부터 공고기간의 마지막날 기재

④ 특화특구계획안 열람기간 (예시 : 년 월 일 - 년 월 일)

특화특구계획안 최초 열람일부터 열람기간의 마지막날 기재

⑤ 공청회 개최일 (예시 : 년 월 일)

특화특구계획안에 대한 공청회 개최일을 기재

⑥ 특화사업자 지정일

신청자 자신이 단독으로 하는 경우에는 기재하지 아니할 수 있으며, 복수의 특화사업자가 지정된 경우에는 마지막으로 지정한 일자 기재

⑦ 지방의회 의견청취일

지방의회 의결을 거친 경우에는 의결일을 기재하고 그러하지 아니한 경우에는 지방의회 의장의 공문 발송일을 기재

⑧ 시·군·구 도시계획위원회 심의일

특화특구토지이용계획을 수립하는 경우에만 기재

⑨ 특화특구 명칭

신청 지방자치단체가 자유롭게 정할 수 있으나 ‘특구’ 라는 명칭만 사용하면 되지 ‘지역 특구’ 라는 명칭까지 반드시 사용하여야 하는 것은 아님. 다만, ‘관광특구’, ‘연구개발 특구’ 라는 명칭은 사용하지 아니하여야 함

⑩ 특화특구 위치

특화특구에 해당하는 지역과 해당하지 아니하는 지역을 구분하여 표시하고, 특화특구 지역이 표시된 지형도면 또는 지적도를 특화특구계획에 포함하여야 함

< 예 시 >

- ○○○도 ○○시 ○○동 ○○번지 일원
- ○○○도 ○○군 ○○면 ○○리 · ○○리 · ○○리 일원
- ○○○도 ○○군 ○○면 ○○리 · ○○리 ○○번지 외 필지

⑪ 특화특구 면적

특화특구가 지리적으로 떨어져 있는 경우에는 떨어져 있는 특화특구의 총 면적을 m^2 단위로 기재

⑫ 대외적 표시방법

대외적으로 표시하기 좋은 명칭을 선택하여 기재하되 명칭사용 기준은 ⑨ 특화특구의 명칭사용 기준과 동일하며 ⑨의 명칭과 동일하여도 됨

⑬ 특화사업

특화사업의 명칭을 기재하되 복수인 경우에는 대표적인 것만 3개 이내로 기재하고 세부적인 것은 특화특구계획에 기재. 다만, 특화사업은 불법이거나 위법이어서는 아니됨

⑭ 특화사업의 시행기간

특화사업의 시행기간을 기재하되 사업의 종료시점을 정하기 어려운 경우에는 기재를 생략할 수 있음. 이 경우에도 세부 특화사업별 시행기간은 별도로 기재

⑮ 특화사업자 (예시 : ○○군 외 3개 사업자)

복수인 경우에는 대표사업자 하나만 기재하고 나머지는 “외 ○○개 사업자” 로 기재. 주소는 대표사업자의 주소만 기재

⑯ 규제특례를 적용·해제 받고자 하는 조문

「규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법」 제2장제2절(제28조부터 제71조까지)에 규정된 규제특례는 적용 신청을 하여야만 받을 수 있음. 따라서 규제특례를 적용(또는 해제) 받고자 하는 조문(조문의 일부항만 받고자 할 경우에는 항까지 기재)을 모두 기재

⑰ 특화특구지정 해제 및 승인된 특화특구계획의 변경사항

특화특구로 지정받은 후에 지정해제 신청 또는 특화특구계획의 변경 신청을 하는 경우에 변경하고자 하는 사항을 기재

※ 영 제15조제2항제3호에 따른 경미한 사항의 변경은 다음 각 호와 같음

1. 총 특화사업비 100분의 30 미만의 투자재원 변경
2. 특화특구 지정 시 부여된 규제특례 중 활용되지 아니한 규제특례의 적용 해제(법 제62조부터 제65조까지의 토지이용에 관한 규제특례는 제외한다)
3. 특화사업이 완료되지 아니한 특화특구에 대한 사업 시행기간의 연장
(특화사업비의 투자계획 대비 투자실적이 100분의 50 미만인 경우는 제외한다)
4. 인가·허가 등 다른 법령에 따라 시장(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」에 따른 행정시장을 포함하고, 「세종특별자치시 설치 등에 관한 특별법」에 따른 세종특별자치시장도 해당하는 것으로 본다. 이하 같다)·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 위임된 사항

⑱ 전략환경영향평가 또는 소규모 환경영향평가 협의 대상 여부

특구 지정신청 전에 기후에너지환경부와 협의하여 전략환경영향평가 대상, 소규모 환경

영향평가 대상 또는 비대상 여부를 확인하고 해당란에 표시한다. 전략환경영향평가는 「환경영향평가법 시행령」 별표 2에 따라, 소규모 환경영향평가는 같은 법 제43조 및 같은 법 시행령 제59조·별표 4에 따라 판단하며, 대상인 경우 협의 완료일을 함께 기재

< 제출 방식 >

특화특구지정신청서 및 첨부서류는 전자문서로 제출함